



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KURNIADI**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 28 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muharto Gg.VII RT 003 RW 010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau domisili di Jalan Muharto Gg.VII No.20 RT 005 RW 010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kurniadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 26 November 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 26

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIADI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah flashdisk merk Olike warna hitam berisi rekaman CCTV sewaktu kejadian pencurian di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
 - 1 set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH;
 - 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam;
 - 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ita Purnamasari

- 1 Tатаh dengan pegangan warna coklat;
- 1 jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan Lonsdale;
- 1 karung plastik dengan merk Mentari;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KURNIADI, pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 bertempat di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH, Jalan Muharto Gang VII RT 003, RW 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH yang jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sambil membawa tatah (alat pahat) dan karung plastik yang sudah dilipat kecil. Sesampainya di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH Terdakwa lalu mencongkel pintu depan kantor menggunakan tatah (alat pahat) sehingga pintu depan terbuka.
- Terdakwa kemudian masuk ke dalam kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH lalu mengambil barang-barang di atas meja berupa 1 (satu) set komputeer merek LENOVO warna putih Type F0D8 dengan nomor seri YJOobyGH, 1 (satu) pasang pasang speaker merek ADVANCE warna hitam dan 1 (satu) mic podium merek AIWA warna hitam. Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah terdakwa bawa setelah itu Terdakwa keluar dari Kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH melalui pintu depan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Yayasan Peduli Kasih KNDJH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ITA PURNAMASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian yaitu ada kehilangan barang milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini kepada Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 pukul 05.30 wib di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH Jalan Muharto Gg VII Rt 003 Rw. 010, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari CCTV pelakunya adalah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh $\pm$ 200 meter kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set Komputer merk lenovo warna putih type FOD8 Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan nomor seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk ADVANCE warna hitam, dan 1 (satu) Mic Podium merk AIWA warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH pintu dalam keadaan ditutup dan di kunci;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV bahwa Terdakwa masuk ke kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH dari pintu depan kemudian mengambil barang-barang dan membawa melalui pintu depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **SYAIFUL BAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian yaitu ada kehilangan barang milik Yayasan Peduli Kasih dan saya adalah pemilik dan Ketua Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali mengetahui adanya pencurian barang milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena sewaktu itu saya akan mengambil kunci mobil;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 pukul 05.30 wib di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH Jalan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharto Gg VII Rt 003 Rw. 010, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang
Kota Malang;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari CCTV pelakunya adalah Terdakwa karena di kirim rekaman CCTV dari saksi Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set Komputer merk lenovo warna putih type FOD8 Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan nomor seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk ADVANCE warna hitam, dan 1 (satu) Mic Podium merk AIWA warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH pintu dalam keadaan ditutup dan di kunci;

3. Saksi **ROZIKRIENT ALIEF DUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian yaitu ada kehilangan barang milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Yayasan Peduli Kasih KNDJH kalau barang-barangnya hilang;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 pukul 05.30 wib di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH Jalan Muharto Gg VII Rt 003 Rw. 010, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pukul 08.00 wib dirumahnya dan setelah saya tanyakan Terdakwa mengaku bahwa telah mencuri barang-barang milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kedungkandang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set Komputer merk lenovo warna putih type FOD8 Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan nomor seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk ADVANCE warna hitam, dan 1 (satu) Mic Podium merk AIWA warna hitam;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV bahwa Terdakwa masuk ke kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH dari pintu depan kemudian mengambil barang-barang dan membawa melalui pintu depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 23.30 WIB berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Jalan Muharto Gang VII No. 20 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang menuju Yayasan Peduli Kasih KNDJH yang berada di Jalan Muharto Gang VII RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sambil membawa tатаh dan karung plastik. Selanjutnya terdakwa tiba di Yayasan Peduli Kasih KNDJH langsung mencongkel pintu depan dengan menggunakan tатаh, setelah pintu terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam yang dimasukkan ke dalam karung plastik dan setelah mengambil terdakwa langsung keluar dengan menutup kembali pintu depan dan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH adalah rencananya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekira pukul 08.00 WIB datang polisi dari Polsek Kedungkandang di rumah terdakwa untuk menanyakan terkait dengan barang-barang yang hilang di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang yang telah dicurinya berupa 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam dan juga 1 (satu) tатаh dengan pegangan warna coklat, 1 (satu) jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONSDALE, 1 (satu) karung plastik dengan merk Mentari pada saat dilakukan pencurian untuk diserahkan kepada polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membayar hutang yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Olike warna hitam berisi rekaman CCTV sewaktu kejadian pencurian di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH;
- 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam;
- 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam;
- 1 (satu) tatah dengan pegangan warna coklat;
- 1 (satu) jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan LONSDALE;
- 1 (satu) karung plastik dengan merk Mentari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 23.30 WIB berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Jalan Muharto Gang VII No. 20 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang menuju Yayasan Peduli Kasih KNDJH yang berada di Jalan Muharto Gang VII RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sambil membawa tatah dan karung plastik. Selanjutnya terdakwa tiba di Yayasan Peduli Kasih KNDJH langsung mencongkel pintu depan dengan menggunakan tatah, setelah pintu terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam karung plastik dan setelah mengambil terdakwa langsung keluar dengan menutup kembali pintu depan dan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH adalah rencananya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekira pukul 08.00 WIB datang polisi dari Polsek Kedungkandang di rumah terdakwa untuk menanyakan terkait dengan barang-barang yang hilang di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang yang telah dicurinya berupa 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam dan juga 1 (satu) tатаh dengan pegangan warna coklat, 1 (satu) jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan LONSDALE, 1 (satu) karung plastik dengan merk Mentari pada saat dilakukan pencurian untuk diserahkan kepada polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membayar hutang yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 477 ayat (1) huruf f UU no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional, pada pokoknya menyebutkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dirubah dan diganti dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f UU no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional, yang mana unsurnya tindak pidananya adalah pada pokoknya sama, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, atau menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa KURNIADI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH, yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH Jalan Muharto Gang VII RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang milik Yayasan Peduli Kasih KNDJH adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Yayasan Peduli Kasih KNDJH serta tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dan untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur : yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kalimat “caranya untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang misalnya tempat kediaman atau dalam suatu gudang dan sebagainya. Sedangkan kalimat “caranya untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu: Cara Terdakwa untuk masuk atau sampai pada kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH dilakukan dengan cara merusak pintu dengan mencongkel pintu depan menggunakan tатаh (alat pahat) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH. Setelah sampai di dalam kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH, 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam milik kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai**

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap terdakwa yaitu melanggar Pasal 477 ayat (1) Huruf f KUHP Nasional, kami berkesimpulan bahwa terdakwa KURNIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun membenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniadi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”** sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHP atau Pasal 477 ayat (1) huruf f UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP/KUHP Nasional.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Olike warna hitam berisi rekaman CCTV sewaktu kejadian pencurian di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
- 1 (satu) set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH;
- 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam;
- 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam;
- 1 (satu) tatah dengan pegangan warna coklat;
- 1 (satu) jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan LONSDALE;
- 1 (satu) karung plastik dengan merk Mentari;

Menimbang, Bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi RIO SURYA HARTATI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi RIO SURYA HARTATI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP Nasional, serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KURNIADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP Nasional;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tanah;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah flashdisk merk Olike warna hitam berisi rekaman CCTV sewaktu kejadian pencurian di kantor Yayasan Peduli Kasih KNDJH;
 - 1 set komputer merk Lenovo warna putih type F0D8 dengan nomer seri YJ00BYGH;
 - 1 (satu) pasang speaker merk Advance warna hitam;
 - 1 (satu) mic podium merk Aiwa warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Ita Purnamasari**
- 1 Tatah dengan pegangan warna coklat;
 - 1 jaket warna hitam pada bagian depan bertuliskan Lonsdale;
 - 1 karung plastik dengan merk Mentari;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Fianti Suci Antari, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg



Eni Hidayati, S.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)